

1503158-28.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES

Comarca: Campinas

Foro: Foro Regional de Vila Mimosa

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... e pelo boletim de ocorrência do furto e da receptação, demonstrando que o veículo em poder dos réus se tratava do veículo furtado da vítima Wagner, sendo prescindível, qualquer exame pericial. A autoria também foi provada. Ouvido em juízo, o réu Pedro disse que havia comprado o carro na feira de rolo, tendo pago mil reais pelo veículo, e se certificando de que se tratava apenas de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro Regional de Vila Mimosa

4ª Vara

Rua Dionísio Gazotti, n.º 719, Vila Mimosa - CEP 13050-050, Fone: (19) 3229-9888, Campinas-SP - E-mail: vimimosa4@tjsp.jus.br

Processo nº 1503158-28.2022.8.26.0548

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL

Instrução e Julgamento

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Réu Preso

Dia 14 de dezembro de 2022, às 14 horas e 30 minutos, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela OMS, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de garantir celeridade processual e ante anuência das partes, instaurou-se audiência remota, via aplicativo TEAMS <https://docs.microsoft.com/pt-br/microsoftteams/teams-security-guide>, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. Viviani Dourado Berton Chaves, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeada, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação que a JUSTIÇA PÚBLICA move contra PEDRO MARIANO SILVA DE CASTRO e JHONATAN RODRIGO ALVES DOS SANTOS. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram o Digno Promotor de Justiça, Dr. Miguel Tadeu Guimarães de Campos, bem como o réu PEDRO MARIANO SILVA DE CASTRO e JHONATAN RODRIGO ALVES DOS SANTOS devidamente acompanhados de seus defensores Dr. David Martins OAB 351104/SP e Dr. Victor Godoy Martins OAB 484393/SP. Presentes as policiais militares P.M. Bruno Matheus Ribeiro e P.M. Mauricio Cristiano Graça Gubertoni. Pela defesa dos réus foi dito que desistiam da oitiva da testemunha de defesa Jennifer Adriana Alves dos Santos, o que foi homologado pela MM. Juíza. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as testemunhas policiais, bem como foram interrogados os acusados, após entrevista reservada com seu defensor. Todas as oitivas foram realizadas pelo sistema de captação de áudio e vídeo, colhido(s) pelo aplicativo TEAMS, nos termos do artigo 405, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal. Ato contínuo pela MM. Juíza foi dito: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução processual. Por conseguinte, passou-se aos debates. Dada a palavra ao MINISTÉRIO PÚBLICO, a manifestação foi captada por meio de áudio e vídeo. Dada a palavra a DEFESA dos réus, a manifestação foi captada por meio de áudio e vídeo. Pela MM. Juíza foi

proferida a seguinte sentença: PEDRO MARIANO SILVA DE CASTRO e JONATHAN RODRIGO ALVES DOS SANTOS estão sendo processados pela Justiça Pública por incursos nas penas do artigo 180, "caput", do Código Penal porque em 05/10/22, nesta cidade e comarca de Campinas, receberam, transportaram e ocultaram, em proveito próprio, o veículo descrito na denúncia, mesmo sabendo ser produto de crime. Em audiência de custódia fora convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva. Por decisão em habeas corpus o réu Jonathan foi posto em liberdade. Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram respostas à acusação. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, e os réus foram interrogados. Seguiram-se os debates. É o relatório do essencial. Fundamento e decido. Preliminarmente, afasta-se a alegada nulidade em razão do ingresso no imóvel sem autorização do proprietário, tendo em vista a comprovada fundada suspeita de crime quando os réus, ao perceberem a aproximação da viatura, rapidamente colocam o veículo no interior da casa, tentam fechar o portão e correm para os fundos do imóvel. Ademais, o crime de receptação é de natureza permanente, tornando-se desnecessária a prévia existência de autorização judicial ou mesmo do proprietário para a entrada na residência do réu, haja vista cuidar-se de estado flagrante delito. A atuação policial esteve integralmente lastreada em fundada suspeita, haja vista a conduta dos réus ao perceberem a aproximação a polícia. No mérito, a materialidade do delito foi provada conforme auto de exibição e apreensão e pelo boletim de ocorrência do furto e da receptação, demonstrando que o veículo em poder dos réus se tratava do veículo furtado da vítima Wagner, sendo prescindível, qualquer exame pericial. A autoria também foi provada. Ouvido em juízo, o réu Pedro disse que havia comprado o carro na feira de rolo, tendo pago mil reais pelo veículo, e se certificando de que se tratava apenas de carro "NP", não sendo produto de crime, e se dirigiu à casa de Jonathan, colocando o veículo sem eu interior, quando, após, entrou correndo a polícia, sem saber do que se tratava. O réu Jonathan, por sua vez, disse que Pedro é seu amigo. Disse que lavava o fundo da casa, com o portão aberto, quando o réu entrou com o veículo, então Jonathan fechou o portão e lá ficaram por uns cinco minutos quando chegou a polícia invadindo o local, e nada entendeu, tendo Pedro afirmado que comprara o veículo como "NP". Os policiais militares, por sua vez, disseram que estavam em patrulhamento quando avistaram o veículo em alta velocidade, iniciaram acompanhamento e, em dado momento, viram o veículo defronte a uma casa, e ao se aproximarem o réu Pedro rapidamente guardou o veículo no imóvel enquanto Jonathan tentou fechar o portão, correndo ambos para o fundo, ingressaram no local pelo portão parcialmente aberto e fizeram a abordagem. As placas estavam trocadas, tendo o eu Jonathan afirmado ter comprado o carro por dois mil reais, afirmando que Pedro teria ido buscar o veículo. A negativa de autoria dos réus, desse modo, ficou isolada nos autos. De fato, não é verossímil a versão dos réus, de que os policiais invadiram o imóvel sem qualquer indício de que se tratava de produto de crime, tampouco que tenham adquirido o bem mediante a paga de mil reais sem obter qualquer recibo de pagamento. Outrossim, a irmã de Jonathan, proprietária do imóvel, sequer se fez presente em juízo para confirmar que a casa fora invadida sem sua autorização. Com efeito, como preliminarmente destacado, havia fundada suspeita de que o veículo seria produto de crime, especialmente pela própria conduta de ambos os réus, com a aproximação policial, sendo certo que a receptação, crime permanente, não requer dos policiais qualquer tipo de autorização para ingresso no local onde segue sendo praticado o crime. A versão dos policiais militares é livre de contradições, tendo ambos relatado de forma pormenorizada como ocorrera a abordagem dos réus. A conduta deles, por sua vez, não deixa dúvidas quanto ao dolo, porque não tivessem ciência da origem ilícita do veículo Pedro não teria arrancado com o carro para dentro do imóvel e Jonathan não teria se apressado para tentar fechar o portão que, aliás, estava aberto quando Pedro chegou com o carro, conforme relatado por Jonathan em seu interrogatório, sem que ele esclarecesse a razão pela qual o portão fora fechado apenas com a chegada do veículo. Afasto, por todo o exposto, a tese de falta de provas, de ausência de dolo e de não participação de Jonathan, ante o coeso conjunto probatório produzido nesta data, a confirmar a acusação. Passo, assim, a dosar as penas. As circunstâncias do art. 59 justificam aumento da pena-base para ambos os réus. De fato, apenas

Jonathan tem maus antecedentes. Mas Pedro havia sido posto em liberdade em 15/08/22, após prisão em flagrante por furto, e tornou a ser preso em flagrante em 05/10/22, o que demonstra envolvimento habitual com atos criminosos, o que já não é novidade quando se analisa os envolvimentos dele com atos infracionais (fls. 58/59). Pena base, então, de 02 anos de reclusão, e pagamento de 20 dias-multa, para ambos os réus. Na segunda fase, presente a agravante de reincidência de Jonathan, aumento as penas em um-terço. Presente a atenuante de menoridade relativa para Pedro, reduzo suas penas em um-sexto. Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. A pena final será, assim, de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 26 dias-multa, no piso, para Jonathan. Para Pedro a pena é de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 16 dias-multa, no piso. Ficou demonstrado que Pedro tem conduta incompatível com a pena restritiva de direitos, em razão de ter se envolvido em novo crime em menos de dois meses da prisão em flagrante por crime de furto, o que desaconselha, também, a suspensão da pena. Ambos recorrem em liberdade. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de condenar: I- PEDRO MARIANO SILVA DE CASTRO à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 16 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal; II- JONATHAN RODRIGO ALVES DOS SANTOS à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 26 dias-multa, no piso, por infração ao disposto no artigo 180, caput, do CP. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Pedro Mariano Silva de Castro. Pelos réus e seus Defensores foi dito que desejam recorrer da r. sentença. Recebo o recurso interposto. Certifique-se o trânsito em julgado para o Ministério Público. Expeça-se Guia de recolhimento provisória em nome dos réus, se o caso. Sem prejuízo, intime-se as partes para apresentarem as razões e contrarrazões de apelação. Cientes e intimados os presentes. Nada mais. Eu, Luciana Santos Manetti, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

MM.JUIZA (assinado digitalmente)

Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita. Nos termos do artigo 1.269, das NSCGJ, dispensadas assinaturas das partes, que conferiram o respectivo termo, por se tratar de processo digital.

Link da audiência:

4ª Vara - AIJ Preso - 1503158-28.2022-20221214_144043-Gravação de Reunião.Mp4